

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2135/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จง สถาพร พีชผล
นาย พิบูลย์ ไพศาล สุขวิทยา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จต่อศาลในการพิจารณาคดีแพ่ง โดยบรรยายรายละเอียดข้อความที่จำเลยเบิกความกับความจริงเป็นอย่างไร และว่าคำเบิกความของจำเลยเป็นข้อสำคัญในคดี แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายว่าคดีที่จำเลยเบิกความอันเป็นเท็จนั้นมีข้อหาหรือประเด็นพิพาทเป็นอย่างไร และประเด็นที่สำคัญของคดีมีว่าอย่างไรดังนี้ ฟ้องโจทก์จึงไม่ได้บรรยายถึงการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ย่อมเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยได้เบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 519/2531 ของศาลชั้นต้น ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดจงสถาพรพีชผล โจทก์ นายพิบูลย์ ไพศาลสุขวิทยาจำเลย ว่า เมื่อประมาณปี 2528 จำเลยกับนายไคเลียง แซ่เอ๋ได้ตกลงเข้าหุ้นส่วนกันค้าขายข้าวโพดโดยนายไคเลียงลงทุนเป็นเงิน 300,000 บาท ส่วนจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและค่าบรรทุกพืชไร่ นายไคเลียงจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนหนึ่ง เมื่อนายไคเลียงส่งเงินลงทุนมา

ให้จำเลยแล้ว ได้ให้จำเลยส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาห้าแยกโคกมะตูม ลงวันที่ 5 มีนาคม 2530 จำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อค้ำประกันเงินลงทุนให้แก่ นายไคเลียง ความจริงแล้วจำเลยและนายไคเลียงมิได้เข้าหุ้นกันค้าขายข้าวโพด แต่ จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อนำมาแลกเงินสดกับโจทก์ โดยให้ดอกเบี้ยเดือนละ 6,000 บาท ซึ่งความเท็จที่จำเลยเบิกความเป็นข้อสำคัญในคดีและจำเลยได้นำสืบและแสดง พยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีแพ่งดังกล่าว โดยจำเลยเขียนข้อความ เป็นภาษาจีนแปลเป็นไทยว่า เพื่อค้ำประกัน ลงในเช็ค ซึ่งความจริงขณะที่จำเลยส่ง จ่ายเช็คนั้นไม่มีข้อความเพื่อค้ำประกัน พยานหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จและเป็นข้อ สำคัญในคดี เหตุเกิดที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ขอให้ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177, 180, 90,91, 59

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า คดีโจทก์มีมูลในข้อหาเบิกความเท็จตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ให้ประทับฟ้องเฉพาะข้อหานี้ไว้พิจารณา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 177 วรรคแรก ลงโทษจำคุก 3 เดือน และปรับ 3,000 บาท ไม่ปรากฏ

ว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตัว โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในข้อแรกเสียก่อนว่า ฟ้องโจทก์ฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ขอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) หรือไม่ พิเคราะห์แล้วคดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จต่อศาลในการพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 519/2531 ของศาลชั้นต้น ระหว่างห่างหุ้นส่วนจำกัดจงสภาพรพีชผล โจทก์ นายพิบูลย์ ไพศาลสุขวิทยา จำเลย โดยบรรยายรายละเอียดข้อความที่จำเลยเบิกความ กับความจริงเป็นอย่างไรและว่าคำเบิกความของจำเลยเป็นข้อสำคัญในคดี แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายว่าคดีที่จำเลยเบิกความอันเป็นเท็จนั้น มีข้อหาหรือประเด็นข้อพิพาทเป็นอย่างไร และประเด็นที่สำคัญของคดีมีว่าอย่างไร ดังนี้ ฟ้องของโจทก์จึงไม่ได้บรรยายถึงการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ย่อมเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในข้ออื่นอีกต่อไป"

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 เป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ้มครองเจ้าพนักงานในการยุติธรรมและคู่ความเท่านั้น บุคคลอื่นที่มีใช้คู่ความในคดีไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) จึงฟ้องความผิดตามมาตรา 177 ไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1709/2524, 1572/2525, 95/2531 และ 1033/2533) องค์ประกอบความผิดมาตรา 177 ประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทำจะต้องกระทำโดยเจตนา คือ รู้แล้วว่าข้อความที่ตนเบิกความนั้นเป็นเท็จ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 771-777/2515 และ 2200/2531) คำฟ้อง คำให้การ คำแถลงการณ์ของคู่ความ ไม่ใช่คำเบิกความคำเบิกความหมายความว่า การให้ถ้อยคำต่อศาลในฐานะพยาน การเบิกความเท็จ และการแจ้งความเท็จจึงเป็นคนละเรื่องกัน การเบิกความเท็จต่อศาลจึงมิใช่เรื่องแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน เพราะศาลทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมในการพิจารณาคดีซึ่งมีบทบัญญัติไว้โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 มิได้ปฏิบัติในฐานะเจ้าพนักงานอย่างเจ้าพนักงานทั่วไป การเบิกความเท็จจึงไม่มีความผิดฐานแจ้งความเท็จ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2054/2517) ความผิดฐานเบิกความเท็จ เป็นความผิดสำเร็จในทันทีที่เบิกความไม่จำต้องรอให้มีการลงลายมือชื่อในคำให้การที่ศาลได้จัดไว้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 561/2508, 2198/2531 และ 3091/2533) ไม่ต้องรอให้ศาลพิพากษาคดีนั้นเสียก่อน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2971/2524) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ใช้คำว่า "เบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี" ไม่หมายความว่าเฉพาะการเบิกความชั้นพิจารณาแท้ ๆ เท่านั้น แม้เป็นการเบิก

ความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา หรือชั้นไต่สวนอนาถาในคดีแพ่ง ชั้นไต่สวน คำร้องขอให้ยึดทรัพย์ก่อนพิพากษา การพิจารณาคำขอเฉลี่ยทรัพย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1474/2517) ย่อมถือได้ว่าเบิกความในการพิจารณาคดีเป็นความผิดตามมาตรา นี้ทั้งสิ้น การฟ้องเท็จจะเป็นความผิดได้เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น แต่เบิกความเท็จจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาย่อมเป็นความผิดทั้งนั้น แต่หากความเท็จเป็นข้อปลีกย่อย ผลความไม่ใช่ข้อสำคัญในคดีหรือไม่เป็นความผิดฐานเบิกความเท็จ ส่วนข้อความเท็จเป็นข้อสำคัญในคดีหรือไม่เป็นข้อกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่ 700/2506, และ 4119/2530) ในการยื่นฟ้องความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 นั้น โจทก์จะต้องบรรยายฟ้องให้เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร กระทำได้โดยพยายามบรรยายฟ้องให้เห็นว่าข้อความเท็จนั้นเป็นข้อความที่อาจมีน้ำหนักในการวินิจฉัยของศาลมีผลทำให้การวินิจฉัยข้อพิพาทเปลี่ยนแปลงไปหรือจะมีผลให้แพ้ชนะคดีกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1094-1095/2516)(หมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 19/2532 นายทองธาร เหลืองเรืองรองสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ) ข้อที่ไม่ทำให้การวินิจฉัยข้อพิพาทเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นข้อสำคัญในคดี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 957-958/2525) ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะฟ้องเคลือบคลุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158(5) โจทก์ฟ้องใหม่ได้ไม่เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1970/2521 และ 4312-4313/2531) สมพงษ์ฐิติสุริยรักษ์